

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 439/2537

นาย อรรถ แพ ทย์กุล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

โจทก์มีข้อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินยอมมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้ครอบครองให้ไปทำการรังวัดแบ่งแยกได้ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ช. ได้ขายที่ดินให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความว่าจำเลยยอมขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 46 ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งโดยจำเลยแบ่งที่ดินให้กับโจทก์ด้านติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 191 แต่จำเลยที่ 2 ในฐานะทายาทกองมรดกไม่ยอมไปทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดให้โจทก์ดังนี้ โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ด้วยความชัดเจนว่าโจทก์ฟ้องเพื่อให้จำเลยที่ 2 ไปทำการรังวัดแบ่งที่ดินครึ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ส่วนที่ดินจะกว้างยาวขนาดใดเป็นเรื่องที่จะดำเนินการรังวัดต่อไปฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ก่อนทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้มีการเรียกประชุมทายาทของช.โดยจำเลยที่ 2 เข้าประชุมด้วย ที่ประชุมมีมติให้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 46 ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งขายให้จำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 46 ไว้ก่อนการประชุมทายาทจึงเป็นเพียงการครอบครองไว้แทนทายาทอื่นทุกคน จำเลยที่ 2 มิได้ครอบครองยึดถือไว้เพื่อตนจึงไม่ทำให้จำเลยที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายจำนวน 20,000 บาทและนำเงินค่า  
รังวัดแบ่งแยกโฉนดชำระให้โจทก์และขอให้จำเลยที่ 2 ไปทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนด  
ที่ดินให้โจทก์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ไปทำการรังวัดแบ่งแยกให้โจทก์ตามคำพิพากษาขอ  
ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 2  
ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 1,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า  
จะทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กับให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนสิ่งปลูก  
สร้างที่ล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์นับแต่วันที่รู้แนวเขตของโจทก์จากการรังวัด หาก  
จำเลยที่ 2 ไม่รื้อถอนให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์วันละ 100 บาท จนกว่า  
จำเลยที่ 2 จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์หรือให้โจทก์จัดหาคนรื้อ  
ถอนโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เคยเป็นผู้จัดการมรดกของนางซาฟิอา ชูเล  
มาน เคยถูกโจทก์ฟ้องและได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์แต่กระทำ  
ไปในฐานะผู้จัดการมรดกโดยทำไปตามความต้องการของบรรดาทายาทจำเลยที่ 1  
จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะละเมิดเป็นส่วนตัว ส่วนการละเมิดหรือผิดสัญญาใด  
ๆ ที่โจทก์อ้างเป็นเรื่องของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นทายาทและรับโอนที่ดินไปแล้วไม่ปฏิบัติ  
ตามสัญญาหรือกระทำละเมิด เมื่อจำเลยที่ 2 ได้ซื้อที่ดินและชำระราคาให้กองมรดก  
แล้ว จำเลยที่ 1 จึงต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยที่ 2 และได้แจ้งเตือนให้จำเลยที่ 2 ไป  
ทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดแล้ว แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึง  
ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้จัดการมรดก จึงไม่มีอำนาจที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป  
โจทก์ชอบที่จะฟ้องร้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินโฉนด  
เลขที่ 46 แต่เป็นของจำเลยที่ 2 ผู้เดียว โจทก์ยังไม่ทราบว่ามีอาณาเขตแค่ไหน  
อย่างไร จึงไม่ทราบว่าจำเลยที่ 2 ละเมิดสิทธิโจทก์หรือไม่ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

เพราะทำให้จำเลยที่ 2 ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้องและทำให้เสียเปรียบ การซื้อขายที่ดินของโจทก์เกิดจากการฉ้อฉล นายชิน บัวก้านทอง ผู้จัดการมรดกได้ทุจริตเอาที่ดินกองมรดกและของทายาทอื่นไปขายให้บุคคลภายนอกรวมทั้งโจทก์ด้วย โจทก์รู้ดีว่าที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างและทายาทปกครองดูแลอยู่มาฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้แบ่งแยกและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความจะโอนที่ดินบางส่วนให้โจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 2 ทำให้จำเลยที่ 2 เสียหาย จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวเพื่อให้ไปทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนด โจทก์ไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย จึงไม่มีสิทธิคิดค่าเสียหายวันละ 1,000 บาท จากจำเลยที่ 2 นางซาฟิอาได้ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทั้งได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวทั้งหมดรวมทั้งส่วนที่โจทก์กล่าวอ้าง โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลา 29 ปีเศษแล้ว จึงเป็นของจำเลยที่ 2 โดยการครอบครองปรบักษ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 46 ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่ไปทำการรังวัดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดกับให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่าเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2521 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 46 ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่ายอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับนายชิน บัว กำนทองผู้จัดการมรดกของนางซาฟิอา ชูเลมาน ราคา 420,000 บาท ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนนายชิน บัว กำนทอง จากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งจำเลยที่ 1 กับนายณรงค์ สกลวารี เป็นผู้จัดการมรดกของนางซาฟิอา ชูเลมาน แทน ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับนายณรงค์ สกลวารี ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางซาฟิอา ชูเลมานให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้มีการตกลงประนีประนอมยอมความกันว่าฝ่ายจำเลยตกลงขายที่ดินโฉนดเลขที่ 46 ทางด้านที่ติดกับที่ดินของนางมาเรียม ฮาซาไนน์ ให้โจทก์ครึ่งหนึ่งโดยจะไปทำการแบ่งแยกให้โจทก์ด้วยค่าใช้จ่ายจากกองมรดกศาลพิพากษาตามยอมแล้วปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 1857/2525 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งขายให้จำเลยที่ 2 มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าโจทก์มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 46 ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดดังกล่าวจึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินดังกล่าวร่วมกันให้ไปทำการรังวัดแบ่งแยกได้

จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อต่อมาว่า ที่ดินตามฟ้องที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งนั้น ยังไม่ทราบแน่นอนว่าอยู่ตรงส่วนไหน มีขนาดกว้างยาวแค่ไหนของที่ดินแปลงพิพาท ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าที่ตรงส่วนใดที่จำเลยที่ 2 ละเมิดรุกล้ำจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางซาฟิอา ชูเลมาน ได้ขายที่ดินให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความลงวันที่ 1 มีนาคม 2525 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ซึ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีข้อความว่า จำเลยยอมขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 46

ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์  
ครึ่งหนึ่งของจำนวนเนื้อที่ดิน 49 1/4 ตารางวา โดยจำเลยแบ่งที่ดินให้กับโจทก์ด้าน  
ติดกับที่ดินเลขที่ 191 (ซึ่งเป็นที่ดินของนางมาเรียมฮาซาไนน์) แต่จำเลยที่ 2 ใน  
ฐานะทายาทกองมรดกไม่ยอมไปทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดให้โจทก์ เห็นว่าโจทก์  
บรรยายฟ้องไว้ได้ความชัดเจนว่าโจทก์ฟ้องเพื่อให้จำเลยที่ 2 ไปทำการรังวัดแบ่ง  
ที่ดินครึ่งหนึ่งด้านที่ติดกับที่ดินของนางมาเรียม ฮาซาไนน์ให้แก่โจทก์ส่วนที่ดินจะ  
กว้างยาวขนาดใดเป็นเรื่องที่จะดำเนินการรังวัดต่อไปได้ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม  
ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

ส่วนจำเลยที่ 2 ฎีกาข้อต่อมาว่า จำเลยที่ 2 ได้สิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์  
แล้ว เพราะจำเลยที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่นางซาฟิอามารดาจำเลยที่ 2  
ยกให้จำเลยที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2499 แล้วนั้น เห็นว่า คดีได้ความจากนายณรงค์ สกลวาริ  
พยานโจทก์ และจำเลยที่ 1 ว่า ก่อนที่จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  
ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1857/2525 ของศาลชั้นต้นนั้นได้มีการเรียกประชุมทายาท  
ของนางซาฟิอา จำเลยที่ 2 ก็เข้าประชุมด้วย ที่ประชุมมีมติให้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์  
ครึ่งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งขายให้จำเลยที่ 2 สิ่งก่อสร้างบนที่ดินพิพาทยกให้จำเลยที่ 2  
ทั้งหมด ปรากฏตามบันทึกการรายงานการประชุมทายาทกองมรดกเอกสารหมายเลข จ.1  
ดังนั้นการที่จำเลยที่ 2 ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 46 ไว้ก่อนที่จะประชุมทายาทใน  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525จึงเป็นเพียงการครอบครองไว้แทนทายาทอื่นทุกคน  
จำเลยที่ 2มิได้ครอบครองยึดถือไว้เพื่อตนแต่อย่างใด เพราะหากจำเลยที่ 2ครอบ  
ครองยึดถือไว้เพื่อตนจำเลยที่ 2 คงไม่ยอมให้มีการซื้อขายที่ดินพิพาทดังที่ปรากฏใน  
บันทึกการรายงานการประชุมทายาทกองมรดก เอกสารหมายเลข จ.1 การครอบครองแทน  
ทายาทอื่นนั้น ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่า  
มารดาจำเลยที่ 2 ยกที่ดินพิพาทให้และจำเลยที่ 2 ครอบครองปรปักษ์มาจนได้  
กรรมสิทธิ์มีเพียงคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างเลื่อนลอยไม่มีพยาน

อื่นสนับสนุน คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 เรื่องค่าเสียหายของโจทก์นั้นเห็นว่า จำเลยที่ 2 อ้างในฎีกาแต่เพียงว่าโจทก์มิได้เสียหายโจทก์แสวงหาเรื่องขายบ้านทำตนเองและครอบครัวลำบากเอง โดยไม่ได้บรรยายในฎีกาให้ชัดเจนว่าโจทก์มิได้เสียหายอย่างไร จึงไม่อาจหักล้างดุลพินิจของศาลล่างทั้งสองที่ให้ค่าเสียหายโจทก์เดือนละ500 บาทได้"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |